PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0190434-42.2016.8.06.0001**
Classe:	**Recuperação Judicial**
Assunto:	**Recuperação judicial e Falência**
Requerente e Credor:	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli e outros**

:

Vistos.

CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ Nº 00.885.125/0001-46) ajuizou, em 09/12/2016, pedido de recuperação judicial, cujo processamento da recuperação foi deferido em 15.12.2016, conforme decisão de fls. 207/2015.

Após objeções ao plano apresentado nos autos, foi proferida decisão às fls. 1209/1222, determinando a realização da Assembleia Geral de Credores.

Realizada a Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 56 da Lei 11.101/2005, para deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial, houve sua aprovação (fls. 2329/2333).

Decisão proferida em 16/02/2018, concedendo a recuperação judicial, diante da aprovação do plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores (fls. 2344/2348).

Às fls. 8561/8573, consta decisão acolhendo, devido à pandemia COVID-19, a suspensão pelo prazo de 90 dias da segunda parcela dos credores da Classe III, vencida em 28/02/2020, determinando, após o prazo suspensivo, a convocação de Assembleia Geral de Credores para que decida sobre o pedido de prorrogação feito pela Recuperanda.

À fl. 8849 foi proferida sentença extinguindo o presente feito, sem julgamento do mérito, em razão da decretação da falência da recuperanda, nos autos do processo nº 0010060-31.2019.8.06.0064.

Às fls. 8922/8927, a Administradora Judicial informou que a declaratória de falência proferida nos citados autos foi revogada pelo Tribunal de Justiça

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

do Estado do Ceará, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0639426-30.2020.8.06.0000.

Assim, requereu o desarquivamento deste feito, bem como sua continuidade, uma vez que só foi extinto e arquivado em razão da decretação da falência nos autos autônomos.

Além disso, consignou que apesar da dilação de prazo concedida pelo Juízo, a recuperanda não efetuou o pagamento da última parcela do plano, dentro do prazo bienal de fiscalização.

Fazendo observar, ainda, que, no momento da decretação da falência nos autos nº 0010060-31.2019.8.06.0064, a recuperanda não se encontrava mais em atividade, não havia funcionários trabalhando no estabelecimento comercial e o fornecimento de energia elétrica estava suspenso.

Por fim, requereu a convolação da presente recuperação judicial em falência, nos termos do art. 61, § 1º, c/c art. 73, inciso IV, ambos da Lei 11.101/2005.

Mediante decisão à fl. 8943, foi deferido o pedido de desarquivamento e determinada a intimação da recuperanda para se manifestar acerca da petição apresentada pela Administradora Judicial, porém esta quedou-se inerte, conforme certidões às fls. 8949,8951 e 8955.

Justiça gratuita deferida à fl. 8948.

Parecer do representante do Ministério Público (fls. 8960/8961).

É o relatório.

DECIDO.

O art. 73, em seu inciso IV, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência determina o decreto da falência durante o processo de recuperação judicial *"por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do §1º do art. 61 desta lei"*.

No caso em tela, verifica-se ter a recuperanda incorrido em tal prática, impondo-se o decreto de falência.

Intimada a se manifestar sobre o pedido de convolação da recuperação judicial em falência, a recuperanda ficou omissa.

Em sua manifestação nos autos, a Administradora Judicial afirmou que a recuperanda, apesar de beneficiada com a suspensão de prazo, não foi capaz de honrar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

com a última parcela prevista no Plano de Recuperação, dentro do prazo bienal de fiscalização.

O Ministério Público corroborou a manifestação da Administradora Judicial e também concluiu da análise dos autos ser o caso de convolação em falência.

A recuperação da empresa não deve ser vista como um valor a ser buscado a qualquer custo. Deve a empresa em recuperação suportar os seus ônus, atuando de maneira adequada, tanto processual como no empreendimento, sempre com vistas à concretização das finalidades do instituto jurídico em questão, o que não restou observado nem perspectivado nos autos.

ISTO POSTO, nos termos do artigo 73, IV, da Lei n. 11.101/05, **CONVOLO EM FALÊNCIA** a recuperação judicial da empresa CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ Nº 00.885.125/0001-46), declarando-a aberta hoje e fixo seu termo legal em 90 dias anteriores contados do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 99, II, da LRF.

Consoante Artigo 99, inciso IX, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como administrador judicial a advogada SILVANA CLÁUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA - OAB/CE Nº 24.927, com endereço na Rua Viriato Ribeiro, nº 744/303, Bela Vista, CEP: 60.442-642, FORTALEZA/CE, Telefone: (85) 987489954, com as atribuições definidas na lei específica, intimando-a para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Ordeno a intimação do falido, através do Diário da Justiça eletrônico, para que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência, na forma do inciso III, do artigo 99 da Lei 11.101/05.

Intime-se a Administradora Judicial para, após a assinatura do termo de compromisso, comprovar, no prazo de 5 dias, a notificação do representante legal da Falida, ALEXANDRE MOTA DE PAULA CAVALCANTE, inscrito no CPF sob o nº 260.601.323-91, para prestar seu Termo de Compromisso, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 104, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, **ocasião em que deverá o falido entregar, diretamente à Administradora Judicial, nos termos do art. 104, XI, da LFRF, a**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

relação nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos.

Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, da LF.

Advirto o falido e seus sócios sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF), bem como de que a decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os deveres preconizados no art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração do administrador judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

A Administradora Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF.

Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa.

Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF).

Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3º, da LF).

Expeça-se mandado de arrecadação dos bens da empresa falida e lacração do estabelecimento a ser cumprido pela Administradora Judicial e por Oficial de Justiça, com ordem de arrombamento, troca de fechaduras, e auxílio da força pública, se necessário.

Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, a Administradora Judicial informará imediatamente esse fato a este Juízo, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF).

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, **a contar da publicação do edital dessa decisão**, para que os credores apresentem, de forma administrativa, a administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. (Prazo do edital: 15 e Número de publicação: 1).

Determino, ainda, o bloqueio via SISBAJUD de todos os ativos financeiros da massa falida, até ordem em contrário; a declaração de bens da falida alusiva aos cinco últimos exercícios fiscais, mediante consulta ao sistema INFOJUD, bem como a restrição judicial de veículos, através do sistema RENAJUD;

Oficie-se a Caixa Econômica para promover a abertura de conta de titularidade da presente Massa Falida, devendo ser dispensada a necessidade de assinatura dos sócios da empresa falida e considerar o termo de compromisso da administrador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

judicial, quando firmado.

DETERMINO QUE SEJAM REATIVADOS OS INCIDENTES PROCESSUAIS DIRECIONADOS AOS AUTOS 0010060-31.2019.8.06.0064, BEM COMO A ESTE FEITO, SUSPENSOS MEDIANTE DETERMINAÇÃO DESTE JUÍZO (PORTARIA 02/2021), DEVENDO SEREM OS MESMOS APENSADOS A ESTE PROCESSO.

Determino, por fim, que a Secretaria providencie:

a) a expedição de ofício a JUCEC e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que, no prazo de 15 dias, procedam a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LRF.

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

d) intimação eletrônica por meio do portal aos Cartórios de Imóveis, com o fim de requisitar as necessárias informações acerca da existência de bens em nome da sociedade falida, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

e) intimação, por meio eletrônico, do Ministério Público das Fazendas Públicas e de todos os Estados e Municípios que o devedor tiver estabelecimento.

Após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do **caput** e no § 1º do art. 99 desta Lei, em observância ao art. 7º-A da Lei nº 11.101/2005, determino a instauração dos respectivos incidentes de classificação de crédito público, para a União, o Estado e o Município.

Consigne-se que, com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência.

No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[1].

Por fim, advirto que todos os prazos constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei 11.101/05.

Demais expedientes necessários.

P. R. I.

Fortaleza/CE, 20 de outubro de 2021.

Cláudio de Paula Pessoa

Juiz

[1] *CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 20/10/2021 às 11:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0190434-42.2016.8.06.0001 e código 9C2CDFE.